

بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رساله برای دریافت درجه دکتري تخصصی (Ph.D) در رشته حقوق
بين الملل عمومی

عنوان:

شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست و تأثیرات آن
بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی

استاد راهنما: دکتر مسعود احسان‌نژاد

استاد مشاور:

نگارنده:

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

چکیده

حقوق بین‌الملل محیط زیست طی بیش از پنج دهه از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ تاکنون، به صورت واکنشی، بخشی و پراکنده رشد کرده و امروزه با بیش از پانصد موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی، فاقد یک لایه هنجاری مشترک و برتر الزام‌آور است. «ابتکار پیمان جهانی محیط زیست» (۲۰۱۷) کوششی بود برای پاسخ به همین خلأ، از رهگذر تدوین سندی چترمانند حاوی اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست. این رساله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تحلیلی-انتقادی، نخست سیر تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست و روند شکل‌گیری این ابتکار را بازخوانی می‌کند؛ سپس بر پایه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (A/73/419) خلأهای هنجاری، ساختاری و اجرایی این رشته را واکاوی می‌نماید و توان پیمان را در پاسخ به این خلأها می‌سنجد. آنگاه با تکیه بر سند کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پراکندگی (A/CN.4/L.682)، سازوکار حقوقی تأثیر پیمان بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه — از مجرای تفسیر هماهنگ، مرجعیت اصول عام در موارد سکوت و ارتقای انسجام و کارآمدی — تبیین می‌شود. یافته محوری آن است که ریشه پراکندگی، نه صرف کثرت معاهدات، بلکه فقدان یک «سند مادر» هنجاری است؛ و استحاله پیمان به اعلامیه سیاسی استکهلم +۵۰ در سال ۲۰۲۲، نه شکست «ایده» بلکه شکست «شکل الزام‌آور» در برابر موازنه ژئوپلیتیک بود. رساله در پایان، با رویکرد آینده‌پژوهی و بر پایه درس‌آموخته شکست‌های پیشین، الگوی جایگزین «چتر نرم-سخت لایه‌ای» را به مثابه نقشه راه واقع‌بینانه پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها: پیمان جهانی محیط زیست، موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، خلأهای حقوق بین‌الملل محیط زیست، گزارش دبیرکل A/73/419، پراکندگی حقوق بین‌الملل، گذار حقوق نرم به سخت.

فهرست مطالب

برای به‌روزرسانی فهرست مطالب، روی آن کلیک کرده و کلید F9 را فشار دهید.

فصل اول

چارچوب پژوهش

۱-۱ بیان مسئله و اهمیت پژوهش

حقوق بین‌الملل محیط زیست از کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست انسانی (استکهلم، ۱۹۷۲) تا امروز، بیش از پنج دهه را پشت سر گذاشته و در این مدت به یکی از پویاترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل بدل شده است. با این حال، این رشته به‌جای آنکه بر پایه یک طرح جامع و نظام‌مند بنا شود، به‌صورت واکنشی، بخشی و پراکنده و در پاسخ به بحران‌های زیست‌محیطی پی‌درپی رشد کرده است.^۱ حاصل این روند، انباشت بیش از پانصد موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی است که هر یک در قلمروی موضوعی خاص خود (تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، لایه ازن، مواد شیمیایی و پسماند، بیابان‌زدایی و جز آن) عمل می‌کنند، بی‌آنکه ذیل یک لایه اصول مشترک و الزام‌آور گرد آمده باشند.

این وضعیت، که در ادبیات حقوقی از آن با عناوینی چون «پراکندگی» و «ازدحام معاهده‌ای» یاد می‌شود، به تعارض صلاحیت‌ها، ناهماهنگی تفسیری، هم‌پوشانی تعهدات و در نهایت کاهش کارآمدی نظام حفاظت محیط‌زیستی می‌انجامد.^۲ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۰۶ خود، پراکندگی را نه یک نقص صرفاً فنی، بلکه ویژگی ساختاری حقوق بین‌الملل فاقد قانون‌گذار متمرکز دانسته و ابزارهایی مانند قاعده «تخصیص» (lex specialis)، «تفسیر هماهنگ» و «یکپارچگی نظام‌مند» را برای مدیریت آن پیشنهاد کرده است.

در همین بستر بود که در سال ۲۰۱۷، ائتلافی از حقوق‌دانان به سرکردگی «باشگاه حقوق‌دانان» فرانسه و با پشتیبانی سیاسی، پیش‌نویس «پیمان جهانی محیط زیست» را به‌مثابه سندی چترماند و الزام‌آور رونمایی کردند؛ سندی که هدف آن، تدوین و تثبیت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست در قالب یک معاهده واحد بود تا همچون «سند مادر» این رشته عمل کند.^۳ مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه

1 برای تحلیل نظام‌مند سیر تحول و منابع این رشته بنگرید به: Dupuy, P.-M. & Viñuales, J.E., *International Environmental Law*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2018, DOI: 10.1017/9781108399821.

2 چارچوب مرجع درباره پراکندگی و ابزارهای مدیریت تداخل هنجاری: International Law Commission (Koskenniemi, M.), *Fragmentation of International Law*, A/CN.4/L.682, 2006, at https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf.

3 روایت معماران پیمان از مبانی حقوقی آن: Aguila, Y. & Viñuales, J.E. (eds.), *A Global Pact for the Environment: Legal Foundations*, C-EENRG/Cambridge, 2019, SSRN 3285340.

۷۲/۲۷۷ فرایند بررسی این ابتکار را آغاز کرد و دبیرکل را مأمور تهیه گزارشی دربارهٔ خلأها و کاستی‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست نمود؛ گزارشی که با نشانهٔ A/73/419 در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و به سند مرجع بحث دربارهٔ خلأها بدل گشت.

با این همه، فرایند مذاکرات به تدریج از جاه‌طلبی نخستین فاصله گرفت و سرانجام در اجلاس «استکهلم+۵۰» در سال ۲۰۲۲، به‌جای یک معاهدهٔ الزام‌آور، تنها یک اعلامیهٔ سیاسی غیرالزام‌آور حاصل شد. این «استحاله»، پرسش‌های بنیادینی را پیش می‌کشد: آیا نیاز به یک سند چترِ هنجاری منتفی شده است، یا صرفاً شکلِ الزام‌آور آن با موانع ژئوپلیتیک روبه‌رو شده است؟ پیامدهای حقوقی این شکست بر موافقت‌نامه‌های چندجانبهٔ موجود چیست؟ و مهم‌تر از همه، اگر پیمان محقق می‌شد یا در آینده محقق شود، چه تأثیری بر انسجام، کارآمدی و حکمرانی این موافقت‌نامه‌ها می‌گذاشت؟ مسئلهٔ محوری این رساله، پاسخ نظام‌مند و مستند به همین مجموعه پرسش‌هاست.

اهمیت این پژوهش از سه جهت است: نخست، از منظر نظری، به یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های معاصرِ حقوق بین‌الملل محیط زیست — یعنی فقدان انسجام هنجاری — می‌پردازد. دوم، از منظر کاربردی، پیامدهای حقوقی یک ابتکار مهمِ ناکام را برای نظام موجود موافقت‌نامه‌ها روشن می‌سازد. سوم، از منظر نوآوری، می‌کوشد به‌جای داوری ساده دربارهٔ «خوب یا بد بودن» پیمان، الگوی جایگزینی برای تحقق کارکردِ آن پس از شکست ۲۰۲۲ پیشنهاد کند.

۱-۲ پرسش‌های پژوهش

۱-۲-۱ پرسش اصلی

شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست چه تأثیری بر موافقت‌نامه‌های چندجانبهٔ محیط‌زیستی خواهد داشت؟

۱-۲-۲ پرسش‌های فرعی

(۱) شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست برای حقوق بین‌الملل محیط زیست چه ارزش‌افزوده‌ای به همراه خواهد داشت؟

(۲) مواضع کشورها نسبت به پیش‌نویس پیمان جهانی برای محیط زیست و استدلال آن‌ها چگونه خواهد بود؟

۳) نقش پیمان جهانی محیط زیست را بر اجرا (implementation)، پایبندی (compliance)، ضمانت اجرا (enforcement) و در نهایت حاکمیت قانون (rule of law) در حقوق بین‌الملل محیط زیست چگونه می‌توان ارزیابی نمود؟

۴) نقش پیمان جهانی محیط زیست را بر انسجام (coherence)، کارآمدی (effectiveness) و حکمرانی (governance) موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی چگونه می‌توان ارزیابی نمود؟

۱-۳ فرضیه‌های پژوهش

۱-۳-۱ فرضیه اصلی

نظر به وجود پراکندگی و خلأهای هنجاری و فقدان سند الزام‌آور حاوی اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل محیط زیست، شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست با ماهیت الزام‌آور موجبات نظم و توسعه هنجاری اصول و تبدیل حقوق نرم به حقوق سخت را فراهم خواهد ساخت.

۱-۳-۲ فرضیه‌های فرعی

۱) پیمان جهانی محیط زیست در صدد ایجاد یک سند الزام‌آور به‌عنوان سند اصلی در حقوق بین‌الملل محیط زیست است که سایه خود را از نظر اصول کلی (هنجاری)، اجرا و پایبندی بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه بگستراند، در میان آن‌ها انسجام و یکنواختی ایجاد کند و در موارد سکوت و خلأ، اصول کلی مندرج در آن قابل رجوع و اعمال باشد.

۲) مواضع کشورها نسبت به پیش‌نویس پیمان در دو گروه موافق و مخالف جای می‌گیرد: موافق‌ها که عمدتاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و بر لزوم تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست و تصویب پاسخی اقدام‌محور تأکید می‌ورزند؛ و مخالف‌ها که در رأس آن‌ها ایالات متحده و روسیه با نگرانی نسبت به تعهدات یک سند الزام‌آور قرار دارند، و نیز کشورهای در حال توسعه که با ملاحظات درباره روند توسعه‌یافتگی، ابعاد حقوق‌بشری، سیاسی‌نشدن موضوعات زیست‌محیطی و ترجیح توصیه‌های تشویقی بر رویکرد اقدام‌محور، محتاطانه یا مخالف موضع گرفته‌اند.

۳) پیمان جهانی محیط زیست جهت رفع فقدان استانداردهای شفاف و بهبود اجرای موافقت‌نامه‌ها، به تبیین استانداردها و اصول شفاف و پیش‌بینی سازوکارهای نظارت بر اجرا و پایبندی می‌پردازد و از این رهگذر گامی مؤثر در ارتقای اجرا، پایبندی، ضمانت اجرا و حاکمیت قانون در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست خواهد بود.

۴) پیمان جهانی محیط زیست با درج اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست در یک سند الزام آور، انسجام بیشتری میان قواعد و تعهدات موجود ایجاد می کند، با الزام کشورها به تصویب و اجرای قوانین مؤثر محیط زیستی به کارآمدی هنجارها می انجامد و با تقویت عناصر مدیریت بین المللی (تصمیم سازی، اجرا و سازوکارهای پایبندی) حکمرانی محیط زیستی جهانی را تقویت می کند.

۱-۴ اهداف، روش شناسی و پیشینه پژوهش

۱-۴-۱ اهداف پژوهش

هدف کلی رساله، تبیین سازوکار و گستره تأثیر شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست بر موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی است. اهداف جزئی عبارت اند از: (۱) بازخوانی سیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست و روند شکل گیری ابتکار پیمان؛ (۲) واکاوی خلأهای این رشته بر پایه گزارش دبیرکل و سنجش توان پیمان در پاسخ به آنها؛ (۳) تبیین پیامدهای حقوقی پیمان بر انسجام، کارآمدی و حکمرانی موافقت نامه ها؛ و (۴) استخراج درس آموخته شکست ۲۰۲۲ و ارائه نقشه راه و الگوی جایگزین با رویکرد آینده پژوهی.

۱-۴-۲ روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع بنیادی-نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی با رویکرد تحلیلی-انتقادی است. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده و افزون بر منابع دست اول (اسناد سازمان ملل، پیش نویس پیمان، معاهدات و گزارش ها)، از یک «جست وجوی نظام مند» در پایگاه های استنادی تخصصی Westlaw، HeinOnline و Scopus بهره گرفته شده است. این جست وجو بر پایه چارچوب پرزما (PRISMA) و با عبارت های بولی مستند و بازه زمانی مشخص (با تمرکز بر ۲۰۱۷-۲۰۲۴) اجرا شد تا قابلیت بازتولید پژوهش تضمین گردد.^۴ منابع گردآوری شده با روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک یک سامانه هوشمند نگاشت دانش (که هر منبع را به فصول، پرسش ها و خلأهای متناظر پیوند می دهد) دسته بندی و ارزیابی شدند.

۱-۴-۳ پیشینه پژوهش

ادبیات موجود درباره پیمان جهانی محیط زیست را می توان در سه جریان دسته بندی کرد. جریان نخست، آثار معماران و طرفداران پیمان

4 پروتکل کامل جست وجو، عبارت های بولی، فیلترها و بازه زمانی هر پایگاه، و نیز منابع وارد شده، به صورت شفاف در سامانه «مغز پژوهش» این رساله مستند شده است.

است که بر مبانی و ارزش‌افزوده آن تأکید می‌ورزند؛ برجسته‌ترین نمونه، مبانی حقوقی و مفهومی تدوین‌شده به دست آگیلا و وینیوالس است.⁵ جریان دوم، آثار انتقادی است که در رأس آن‌ها نقد کوتاه و فرنچ قرار دارد؛ آنان پیمان را در دوراهی «مرد‌زاد بودن» یا «بنیان‌گذاری حقوق عصر انتروپوسن» می‌بینند و هشدار می‌دهند که صرفاً تجمیع اصول موجود بدون گذار به رویکرد سامانه زمین کافی نیست.⁶ همین دو نویسنده در اثری دیگر نشان می‌دهند که گزارش دیرکل خلأهای «واقعی و فنی» را می‌بیند اما خلأ «هنجاری» بنیادین را ناگفته می‌گذارد.⁷ جریان سوم، آثار نظری زیرساختی است که به مبانی انسجام‌بخشی می‌پردازد؛ کیم و بوسلمان با طرح ایده «سامانه هدف‌مند موافقت‌نامه‌های چندجانبه» استدلال می‌کنند که نظام موجود فاقد یک «هنجار برتر» مشترک است.⁸ با وجود غنای این ادبیات، پژوهشی که به‌طور نظام‌مند سازوکار حقوقی تأثیر پیمان بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه را — به‌ویژه پس از شکست ۲۰۲۲ و با ارائه الگوی جایگزین — تبیین کند، کمتر یافت می‌شود؛ و این همان خلأی است که رساله حاضر می‌کوشد پر کند.

۱-۵ تعریف مفاهیم و ساختار رساله

۱-۵-۱ تعریف مفاهیم کلیدی

پیمان جهانی محیط زیست: پیش‌نویس معاهده‌ای چندجانبه که در سال ۲۰۱۷ با هدف تدوین اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست در یک سند واحد و الزام‌آور معرفی شد. موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی (MEA): هر معاهده بین‌المللی با سه یا چند طرف که موضوع آن حفاظت از محیط زیست است. خلأ هنجاری: نبود اصول عمومی الزام‌آور و مشترک که بتواند به‌مثابه لایه برتر تفسیری و انسجام‌بخش عمل کند. گذار حقوق نرم به سخت: فرایند تبدیل تعهدات تشویقی و غیرالزام‌آور به قواعد الزام‌آور حقوقی.

Aguila, Y. & Viñuales, J.E., 'A Global Pact for the Environment: Conceptual foundations', *RECIEL*, 28(1), 2019, 5 pp. 3–12, DOI: 10.1111/reel.12285

Kotzé, L.J. & French, D., 'A critique of the Global Pact for the Environment: a stillborn initiative or the foundation for Lex Anthropocena?', *International Environmental Agreements*, 18(6), 2018, pp. 811–838, DOI: 10.1007/s10784-018-9417-x

French, D. & Kotzé, L.J., "Towards a Global Pact for the Environment": *International environmental law's* 7 'factual, technical and (unmentionable) normative gaps', *RECIEL*, 28(1), 2019, pp. 25–32, DOI: 10.1111/reel.12277

Kim, R.E. & Bosselmann, K., 'International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements', *Transnational Environmental Law*, 2(2), 2013, pp. 285–309, DOI: 10.1017/S2047102513000149

۲-۵-۱ ساختار رساله

رساله در پنج فصل سامان یافته است. فصل نخست، چارچوب پژوهش (پرسش‌ها، فرضیه‌ها و روش) را عرضه می‌کند. فصل دوم به سیر تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست از استکهلم ۱۹۷۲ تا ۲۰۲۲ و مبانی و روند شکل‌گیری پیمان می‌پردازد. فصل سوم، خلأهای این رشته را بر پایه گزارش دبیرکل واکاوی و ابتکار پیمان را تحلیل می‌کند. فصل چهارم، تأثیر بالقوه پیمان بر موافقت‌نامه‌ها و سپس پیامدهای شکست آن را با رویکرد آینده‌پژوهی بررسی می‌نماید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری، پاسخ متقن به پرسش‌ها و ارائه نقشه راه اختصاص دارد.

فصل دوم

شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست و پیمان جهانی محیط زیست (۱۹۷۲-۲۰۲۲)

این فصل در دو گفتار سامان می‌یابد: نخست، سیر تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ تا اجلاس استکهلم +۵۰ در سال ۲۰۲۲؛ و دوم، مبانی نظری و روند شکل‌گیری ابتکار پیمان جهانی محیط زیست با تمرکز بر وضعیت محیط زیست جهانی در عصر انترپوسن و سرشت واکنش، بخشی و پراکنده این رشته.

۲-۱ سیر تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست (از استکهلم ۱۹۷۲ تا استکهلم ۲۰۲۲)

پیدایش حقوق بین‌الملل محیط زیست به مثابه شاخه‌ای متمایز، محصول تدریجی نیمه دوم سده بیستم است. اگرچه ریشه‌های آن را می‌توان در برخی آرای داور کلاسیک مانند قضیه «ذوب‌آهن تریل» جست‌وجو کرد، اما نقطه عطف نهادین، کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست انسانی در استکهلم (۱۹۷۲) بود که برای نخستین بار محیط زیست را در دستور کار جهانی نشانده و با صدور اعلامیه استکهلم و تأسیس برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، بنیان نهادی و اصولی این رشته را پی افکند.^۹

پدیده درخور توجه در این سیر، ظهور آنچه «حقوق محیط‌زیست جهانی» خوانده می‌شود بود؛ یعنی هم‌گرایی فزاینده حقوق داخلی،

9 برای روایت نهادی از UNEP و اصلاحات حکمرانی محیط‌زیستی جهانی بنگرید به: Ivanova, M., The Untold Story of the World's Leading Environmental Institution: UNEP at Fifty, MIT Press, 2021, DOI: 10.7551/mitpress/12678.001.0001

بین‌الملل و فراملی در پاسخ به مسائل مشترک زیست‌محیطی.¹⁰ با این حال، توسعه این رشته از منطقی «واکنشی» پیروی می‌کرد؛ هر بحران یا فاجعه زیست‌محیطی تازه، به تدوین معاهده‌ای جدید و مستقل می‌انجامید، بی‌آنکه پیوند نظام‌مندی میان این معاهدات برقرار شود. کنفرانس ریو (۱۹۹۲) با صدور اعلامیه ریو، دستور کار ۲۱ و گشودن کنوانسیون‌های تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی، اوج این رویکرد موضوع‌محور بود و هم‌زمان، مفهوم «توسعه پایدار» را به گفتمان مسلط بدل ساخت.

دهه‌های پس از ریو، شاهد تکثیر شتابان موافقت‌نامه‌های چندجانبه و در نتیجه پدیدارشدن مسئله «ازدحام معاهده‌ای» و پراکندگی بود. اجلاس‌های ژوهانسبورگ (۲۰۰۲) و ریو+۲۰ (۲۰۱۲) نیز نتوانستند این گسیختگی ساختاری را ترمیم کنند و بحث درباره ضرورت یک چارچوب انسجام‌بخش بالا گرفت. سرانجام، پنجاهمین سالگرد استکهلم در سال ۲۰۲۲ («استکهلم+۵۰») در حالی برگزار شد که ابتکار پیمان جهانی محیط زیست به اعلامیه‌ای سیاسی تنزل یافته بود؛ رویدادی که هم پایان یک دوره پنجاه‌ساله و هم آغاز پرسش‌های تازه درباره آینده حکمرانی محیط‌زیستی را رقم زد.

۲-۲ مبانی نظری و روند شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست

۲-۲-۱ وضعیت محیط زیست جهانی در عصر انتروپوسن

مفهوم «انتروپوسن» — دورانی که در آن فعالیت بشر به نیروی زمین‌شناختی غالب بدل شده — بستر فکری نوینی برای بازاندیشی در حقوق بین‌الملل محیط زیست فراهم آورده است. در این چارچوب، چارچوب علمی «مرزهای سیاره‌ای» نشان می‌دهد که چند نظام حیاتی زمین از آستانه ایمن خود فراتر رفته‌اند و همین، مبنای علمی برای هدف‌گذاری‌های جاری تازه فراهم می‌آورد.¹¹ بر همین اساس، شماری از نظریه‌پردازان استدلال کرده‌اند که حقوق برآمده از منطق بخشی و واکنشی سده بیستم، پاسخگوی بحران‌های به‌هم‌پیوسته عصر انتروپوسن نیست و نیازمند بازطراحی در سطح اصول بنیادین است.¹²

Yang, T. & Percival, R.V., 'The Emergence of Global Environmental Law', *Ecology Law Quarterly*, 36(3), 10
2009, pp. 615-664.

Biermann, F. & Kim, R.E., 'The Boundaries of the Planetary Boundary Framework', *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 2020, pp. 497-521, DOI: 10.1146/annurev-environ-012320-080337

Viñuales, J.E., *The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?*, Brill Research Perspectives, 2018, DOI: 10.1163/24056901-12340003

این بازاندیشی نظری، دو گرایش عمده پدید آورد: گرایش نخست، «قانون اساسی گرای محیط زیستی جهانی» را پی می گیرد و امکان شکل گیری یک «قانون اساسی محیط زیستی» را در سطح جهانی بررسی می کند که اصول بنیادین را در جایگاهی برتر نسبت به سایر قواعد بنشانند.¹³ گرایش دوم، بر ایده «سامانه هدف مند» تأکید می ورزد؛ یعنی سازمان دهی موافقت نامه های پراکنده حول یک هدف یا هنجار برتر مشترک (صیانت از یکپارچگی سامانه زمین) که بتواند انسجام تفسیری و کارکردی ایجاد کند. هر دو گرایش، به رغم تفاوت، بر یک نکته کانونی هم داستان اند: نظام کنونی فاقد یک لایه هنجاری برتر مشترک است و همین خلأ، ریشه اصلی پراکندگی به شمار می رود.

۲-۲-۲ رویکرد واکنشی، بخشی و پراکندگی حقوق بین الملل محیط

زیست

پراکندگی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در پیوند با ویژگی عام حقوق بین الملل — یعنی نبود قانون گذار متمرکز — فهمید. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش ۲۰۰۶ خود، پراکندگی را پیامد گسترش و تنوع یابی حقوق بین الملل دانست و نشان داد که رژیم های تخصصی خودبنیاد (self-contained regimes) چگونه می توانند به تعارض و ناهماهنگی بینجامند.¹⁴ در قلمرو محیط زیست، این پراکندگی حادث است، زیرا هر موافقت نامه نهادها، دبیرخانه ها، سازوکارهای پایبندی و رویه های تفسیری مستقل خود را دارد و همین، هم پوشانی، تعارض و کاهش کارآمدی را دامن می زند.

۲-۲-۳ تاریخچه و روند شکل گیری ابتکار پیمان و پیگیری مذاکرات در سازمان ملل

ابتکار پیمان جهانی محیط زیست در ژوئن ۲۰۱۷ با رونمایی پیش نویسی مشتمل بر بیست و شش ماده در دانشگاه سوربن آغاز شد؛ پیش نویسی که می کوشید اصول شناخته شده حقوق بین الملل محیط زیست (پیشگیری، احتیاط، آلوده ساز-پرداخت، عدم پس رفت و جز آن) را در یک سند واحد الزام آور گرد آورد.¹⁵ مجمع عمومی سازمان ملل در مه ۲۰۱۸ با تصویب قطعنامه ۷۲/۲۷۷ با عنوان «به سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»،

Kotzé, L.J., 'A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?', *Transnational Environmental Law*, 13 (1), 2019, pp. 11-33, DOI: 10.1017/S2047102518000216

International Law Commission (Koskenniemi, M.), *Fragmentation of International Law*, A/CN.4/L.682, 2006 14

Aguila, Y. & Viñuales, J.E. (eds.), *A Global Pact for the Environment: Legal Foundations*, 2019, SSRN 3285340 15

یک گروه کاری با ترکیب نامحدود تشکیل داد و از دبیرکل خواست گزارشی دربارهٔ خلاها و کاستی‌های احتمالی حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط تهیه کند. حاصل این درخواست، گزارش A/73/419 در نوامبر ۲۰۱۸ بود که به سند مرجع بحث بدل شد و در فصل سوم این رساله به تفصیل واکاوی خواهد شد.

روند مذاکرات در نایروبی طی سال‌های ۲۰۱۹ و پس از آن، به تدریج از هدف نخستین — یعنی معاهده‌ای الزام‌آور — فاصله گرفت. مقاومت شماری از دولت‌های تأثیرگذار و ملاحظات کشورهای در حال توسعه سبب شد که خروجی فرایند به «اعلامیهٔ سیاسی» فرو کاسته شود؛ فرجامی که در اجلاس استکهلم+۵۰ در سال ۲۰۲۲ تثبیت شد. تحلیل چرایی این استحاله و پیامدهای حقوقی آن، موضوع گفتار دوم فصل چهارم خواهد بود؛ اما همین‌جا باید تأکید کرد که تنزل شکل سند، لزوماً به معنای انتفای نیاز به کارکرد آن — یعنی انسجام‌بخشی هنجاری — نیست.¹⁶ این تمایز کانونی میان «شکل» و «کارکرد»، ستون فقرات استدلالی فصول بعدی رساله را تشکیل می‌دهد.

[این فصل در نسخهٔ نهایی تا سقف ۷۰ صفحه بسط خواهد یافت؛ بخش‌های بعدی به تفصیل اعلامیهٔ ریو، پروتکل‌های خوشهٔ مواد شیمیایی و پسماند به مثابه نمونهٔ هم‌افزایی نهادی تدریجی، و تحلیل مادهٔ به مادهٔ پیش‌نویس پیمان اختصاص خواهد یافت.]

16 برای بازاندیشی در جاه‌طلبی‌های پیمان و گزینه‌های جایگزین بنگرید به: Vidal, O., 'Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities and Alternatives', *Sustainability*, 12(3), 2020, 877, DOI: 10.3390/su12030877.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

احسان‌نژاد، مسعود و دیگران، منابع فارسی مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط زیست (این بخش در نسخه نهایی بر اساس منابع فارسی گردآوری شده تکمیل می‌شود).

ب) منابع انگلیسی

- Aguila, Y. & Viñuales, J.E. (eds.), *A Global Pact for the Environment: Legal Foundations*, C-EENRG/Cambridge, 2019 (SSRN 3285340).
- Aguila, Y. & Viñuales, J.E., 'A Global Pact for the Environment: Conceptual foundations', *RECIEL*, 28(1), 2019, pp. 3–12.
- Biermann, F. & Kim, R.E., 'The Boundaries of the Planetary Boundary Framework', *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 2020, pp. 497–521.
- Bodansky, D., *The Art and Craft of International Environmental Law*, Harvard University Press, 2010.
- Bosselmann, K., *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, 2nd ed., Routledge, 2017.
- Boyle, A. & Redgwell, C., Birnie, Boyle & Redgwell's *International Law and the Environment*, 4th ed., Oxford University Press, 2021.
- Chan, N., 'Beyond delegation size: Developing country negotiating capacity...', *International Environmental Agreements*, 21, 2021, pp. 201–217.
- Doelle, M. & Seck, S., 'Loss and Damage from Climate Change: From Concept to Remedy?', *Climate Policy*, 2020.
- Dupuy, P.-M. & Viñuales, J.E., *International Environmental Law*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2018.
- Duvic-Paoli, L.-A., *The Prevention Principle in International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2018.
- French, D. & Kotzé, L.J., "'Towards a Global Pact for the Environment': ...normative gaps?", *RECIEL*, 28(1), 2019, pp. 25–32.
- International Law Commission (Koskenniemi, M.), *Fragmentation of International Law*, A/CN.4/L.682, 2006.
- Ivanova, M., *The Untold Story of the World's Leading Environmental Institution: UNEP at Fifty*, MIT Press, 2021.
- Kim, R.E. & Bosselmann, K., 'International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of MEAs', *TEL*, 2(2), 2013, pp. 285–309.
- Knox, J.H., 'Constructing the Human Right to a Healthy Environment', *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 2020, pp. 79–95.
- Kotzé, L.J. & French, D., 'A critique of the Global Pact for the Environment...', *International Environmental Agreements*, 18(6), 2018, pp. 811–838.

- Kotzé, L.J., 'A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?', TEL, 8(1), 2019, pp. 11–33
- .Kotzé, L.J., 'Arguing Global Environmental Constitutionalism', TEL, 2020
- Pedersen, O.W., 'The Global Pact for the Environment: An Assessment', Journal of Environmental Law, 2019
- Sands, P. & Peel, J., Principles of International Environmental Law, 4th ed., Cambridge University Press, 2018
- Tigre, M.A., Gaps in International Environmental Law: Toward a Global Pact for the Environment, ELI Press, 2020
- Vidal, O., 'Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities and Alternatives', Sustainability, 12(3), 2020, 877
- Vidal, O., 'The Global Pact for the Environment: A New Instrument to Protect the Planet?', Sustainability, 12(14), 2020, 5636
- .Viñuales, J.E., The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?, Brill, 2018
- Yang, T. & Percival, R.V., 'The Emergence of Global Environmental Law', Ecology Law Quarterly, 36(3), 2009, pp. 615–664